

특 정 감 사

감 사 보 고 서

- 건설사업 추진실태 특정감사 -

2018. 11.

여수광양항만공사 감사팀

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	2
3. 감사인원 및 기간	2
4. 감사결과 처리	3
II . 감사대상 현황	4
III . 감사결과	7
1. 지적사항 총괄	7
2. 지적사항에 대한 처리기준	7
3. 처분요구사항 일람표	8
4. 모범사례 일람표	8
IV . 참고사항	9
1. 감사대상 부서 의견	9
2. 비공개정보에 관한 사항	9
3. 추가 감사가 필요한 사항	9
4. 향후 처리계획	9
[첨부] 감사결과 처분요구서	10

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- (배 경) 우리 공사는 「항만공사법」 제8조제1항1), 「건설산업기본법」 및 공사 「건설사업 운영규정」 등에 따라 항만시설의 신설·개축·유지·보수 및 준설 등에 관한 공사 등을 시행하고 있으나, 공사 출범(2011.8.19.) 후 완료 및 진행 중인 건설공사 업무 전반에 대하여는 별도로 감사를 시행한 적이 없다²⁾.
- (목 적) 우리 공사에서 수행하는 건설공사 업무 전반에 대한 감사를 실시하여 부당사항에 대해서는 엄중 조치하고 법령 등 위반 및 비효율적 업무에 대해서는 개선 조치함으로써 예산 낭비 및 공사 시행과정 상의 부조리를 해소하고 품질 및 안전 확보 등에 기여하고자 2018년 연간 감사계획에 이를 반영하여 감사를 실시하였다.

1) 제8조(사업) ① 공사는 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 「항만법」 제2조제5호에 따른 항만시설(외곽시설·임항교통시설 등 대통령령으로 정하는 항만시설은 제외한다)의 신설·개축·유지·보수 및 준설(浚渫) 등에 관한 공사의 시행 및 항만의 경비·보안·화물관리·여객터미널 등 항만의 관리·운영에 관한 사업
2. 「항만법」 제2조제7호에 따른 항만배후단지의 조성 및 관리·운영에 관한 사업
- 2의2. 「항만법」 제2조제8호에 따른 항만재개발사업
- 2의3. 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 마리나항만시설의 조성사업
3. 「물류정책기본법」 제2조제2호나목에 따른 물류시설운영업
4. 항만의 조성 및 관리·운영과 관련하여 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업
5. 제1호, 제2호, 제2호의2, 제2호의3, 제3호 및 제4호에 따른 사업에 관한 조사·연구, 기술개발 및 인력양성에 관한 사업
6. 항만구역 외에서 항만이용자의 편의를 위한 근린생활시설 및 복리시설 등의 건설 및 운영에 관한 사업
7. 그 밖에 외국 항만의 조성 및 관리·운영 등 공사의 설립목적을 달성하기 위하여 필요한 것으로서 대통령령으로 정하는 사업
8. 제1호, 제2호, 제2호의2, 제2호의3, 제3호, 제6호 및 제7호에 따른 사업과 관련된 부대사업의 직접 시행이나 출자 또는 출연

2) 2013년 하자검사 업무소홀, 2015년 상수도 누수 등과 같이 특정 쟁점에 대하여만 실시한바 있음

2. 감사중점 및 대상

- (감사중점) 건설공사 업무 전반에서 「건설산업기본법」 및 공사「건설사업 운영규정」 등 관련법령 및 사규에 따른 절차를 준수하고 있는지, 개별 건설공사 기성·준공 및 정산 처리가 적정하게 이루어지고 있는지 등 업무 처리의 절차적·실질적 적정성을 중점으로 감사하였다.
- (감사대상) 감사대상 부서는 항만개발팀으로 하고, 해당부서에서 2015년 이후부터 2018년 9월까지 준공처리한 건설공사 관련 업무 일체에 대해 감사하였다.

3. 감사인원 및 기간

- 감사인원(총 4명)

감사팀장을 감사반장으로 하고 감사팀 부서원 등 총 4명을 감사인으로 선정하였다.

[표 1] 감사담당자 및 업무분장

소속·직위·성명	담당 업무	비고(업무대행)
감사팀 팀장 김○○	건설사업 추진실태 특정감사 총괄	감사반장(정○○ 과장)
감사팀 과장 정○○	건설공사 설계 및 계약금액 정산의 적정성 등 점검	감사반원(최○○ 주임)
감사팀 주임 최○○	건설공사 관련 법령 등 준수 여부 점검	감사반원(임○○ 주임)
감사팀 주임 임○○	건설공사 기성 및 준공의 적정성 등 점검	감사반원(최○○ 주임)

- 감사기간

- (예비감사) 2018. 10. 15(월) ~ 10. 19(금), 1주간
- (실지감사) 2018. 10. 29(월) ~ 11. 9.(금), 2주간

4. 감사결과 처리

- ◇ (감사결과 사전심사) 한국시설안전공단 감사부서 직원에게 사전심사 요청
- ◇ (감사 강평회) 감사대상 부서 업무담당자 등을 대상으로 감사결과에 대한 강평회 실시 및 의견 교환
- ◇ (감사위원회) 감사결과 처리안에 대한 심의·의결 후 처분요구 통보

감사결과의 공신력을 제고하기 위해 2018. 11. 22. 감사업무 협약기관인 한국시설안전공단 감사부서 직원에게 사전심사를 요청하고, 처분요구사항과 관련하여 감사대상 부서로부터 폭넓은 의견을 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 2018. 11. 26. 항만운영팀, 여수사업소 업무담당자 등이 참석한 가운데 강평회를 실시하여 감사결과에 대한 의견을 교환하였다.

이후 감사위원회는 2018. 11. 30. 회의를 개최하여 사전심사 및 강평회에서 제시된 의견을 검토하는 등 내부 검토를 거쳐 심의·의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상 현황

[표 2] 건설사업 추진실태 특정감사 대상사업(2015~2018)

(단위: 천원)

연번	공사명	계약자	착수일	준공일	계약금액
1	광양항 제 품부두(1기) 방식공사	○○○○(주)	15-03-23	15-09-08	250,105
2	광양항 제 품부두(1기) 방식공사 지급자재	○○○○(주)	15-03-23	15-07-21	406,989
3	2015년 광양항 녹지유지관리공사	(유)○○	15-04-06	15-12-31	348,789
4	광양항 2-1단계부두 안벽급수전 누수 보수공사(긴급)	○○○○(주)	15-03-26	15-04-02	624,000
5	광양항 항만도로 및 3-2차부두 포장 긴급보수공사	○○○○(주)	15-05-04	15-06-04	12,320
6	광양항 낙포관공선부두 기초세굴부 긴급복구공사	○○○○(주)	15-06-03	15-07-12	94,938
7	2015년 광양항 항만시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	(주)○○○○○○○○○○	15-06-17	15-12-29	659,416
8	광양항 RORO부두 보수보강공사	○○○○○○(주)	15-06-24	15-11-20	495,172
9	광양항 임항도로 보수공사	○○○○(주)	15-07-01	15-10-28	214,837
10	2015년 광양항 항만시설물 보수보강공사	○○○○(주)	15-06-30	15-12-28	1,705,350
11	2015년 광양항 임항도로 보수공사 폐기물처리용역	○○○○○○(주)	15-06-25	15-10-22	38,420
12	광양항 컨테이너부두 상수도 누수탐사 및 보수공사	○○○○(주)	15-07-14	15-07-21	14,182
13	광양항 3-1단계부두 수도계량시설 개선공사	○○○○○○○	15-08-03	15-09-02	5,372
14	광양항 낙포부두 긴급보수공사	(주)○○	15-08-03	15-09-02	5,280
15	광양항 항만대로 다기능 단속카메라 루프보수공사	○○○○○	-	-	5,940
16	광양(여천)항 부두시설물 긴급보수공사	(주)○○	15-10-23	15-12-06	14,938
17	광양항 컨부두 위험물 장치장 및 상수도 긴급보수공사	○○○○(주)	15-11-18	15-12-10	21,835
18	광양항 1단계부두(3,4선석) 시설물 개선공사	(주)○○○	16-01-18	16-09-13	208,310
19	광양항 1단계부두(3,4선석) 시설물 개선공사 폐기물처리 운반 및 처리용역	(유)○○○○○	16-01-18	16-09-13	71,089
20	광양항 2단계 1차부두 방충재 긴급보수공사	○○○○(주)	16-01-20	16-01-26	16,018
21	광양항 컨테이너 방충재(지급자재) 제조구매	○○○○○○(주)	16-03-18	16-04-20	114,345
22	광양항 낙포관공선부두 보수보강공사	(유)○○○○○○	16-04-05	16-08-02	262,046
23	2016년 광양항 녹지유지관리공사(1차)	○○○○(주)	16-04-04	16-07-02	76,750
24	광양항 항만시설물 보안울타리 긴급보수공사	○○○○(주)	16-04-01	16-04-30	28,150
25	광양항 방충재 긴급보수공사	(주)○○○	16-04-20	16-05-20	12,650
26	광양항 제 품부두(3기) 및 관리부두 방식공사	(유)○○○○○	16-04-27	16-09-23	190,979
27	광양항 제 품부두(3기) 및 관리부두 방식공사 지급자재	○○○○○○○○○○(주)	16-04-27	16-09-23	367,768
28	광양항 낙포부두 도교입구 출입문설치 긴급공사	○○○○○○○○○○(주)	16-05-18	16-06-18	9,735
29	2016년 광양항 항만시설물 정밀점검 및 정밀안전진단용역	(주)○○○○○○○○○○ (주)○○○○○○○○○○	16-06-13	16-12-28	1,026,620
30	2016년 광양항 항만시설물 보수보강공사	(주)○○	16-06-28	16-12-24	635,440

31	2016년 광양항 항만시설물 보수보강공사 폐기물처리용역	○○○○(주)	16-06-28	16-12-23	4,950
32	2016년 광양항 녹지유지관리공사(2차)	○○○○(주)	16-07-22	16-10-19	93,423
33	2016년 광양항 임항도로 보수공사	○○○○○(주)	16-08-02	16-12-29	348,858
34	2016년 광양항 임항도로 보수공사 폐기물 운반 및 처리용역	○○○○(주)	16-08-16	16-12-23	102,000
35	2016년 광양항 임항도로 보수공사 지급자재(아스콘)1	○○○○○(협)	-	16-12-23	73,453
36	2016년 광양항 임항도로 보수공사 지급자재(아스콘)2	○○○○○○○(협)	-	16-12-23	61,849
37	2016년 광양항 임항도로 보수공사 지급자재(아스콘)3	○○○○○○○(협)	-	16-12-23	61,849
38	광양항 낙포관공선부두(육측) 보수보강공사	(주)○○○○	16-08-31	17-01-27	490,290
39	광양항 낙포관공선부두(육측) 보수보강공사 폐기물 운반 및 처리용역	(주)○○○○	16-08-31	17-01-27	2,339
40	광양항 낙포관공선부두(육측) 보수보강공사 지급자재(레미콘)	(주)○○○○○	16-08-31	17-01-27	154,769
41	광양항 3단계2차부두 야적장조성공사	(주)○○○○○○○○○ ○○○○○○○(주)	16-10-06	18-01-05	8,898,790
42	광양항 3단계2차부두 야적장 조성공사 지급자재(아스콘 및 레미콘)	○○○○○○○○○○○(협) 등 4개 업체	-	18-01-05	-
43	광양항 2-1차부두(5번선석) 안벽급수전 누수 긴급보수공사	○○○○(주)	16-09-02	16-09-13	863
44	광양항 1단계부두(3,4번선석) 경계휨스 긴급설치공사	(주)○○○	16-09-01	16-09-15	14,630
45	2016년 광양항 녹지유지관리공사(3차)	(주)○○○○	16-10-13	17-01-10	94,915
46	광양항 컨테이너부두 상수도 누수탐사 및 안벽급수전 긴급보수공사	○○○○(주)	16-09-28	16-10-10	9,157
47	광양항 컨테이너부두 상수관로누수 보수공사(긴급)	○○○○(주)	16-10-10	16-10-20	8,114
48	광양항 태풍(제18호 차바) 피해수목 보수공사(긴급)	○○○○(주)	16-10-17	16-11-07	12,540
49	광양항 보안울타리 및 차량통제시설 보수보강공사(긴급)	(주)○○	16-10-31	16-11-21	8,349
50	광양항 제품부두 진입도로 보수공사(긴급)	○○○○○○○(주)	-	-	20,900
51	광양항 낙포부두 보안울타리 긴급설치공사(긴급)	(주)○○	16-12-07	17-01-27	12,185
52	광양항 컨테이너부두 메인 상수관로 누수탐사	○○○○	16-12-28	16-12-31	7,700
53	광양항 3-1단계부두 등 상수관로 누수탐사 및 보수공사	○○○○(주)	17-01-13	17-02-12	24,300
54	낙포관공선부두 선박접안제한시설 등 긴급설치공사	○○○○○	17-02-21	17-03-22	3,168
55	광양항 제품부두(1기) 야적장 포장공사	○○○○○○○(주)	17-03-24	17-06-21	85,997
56	여수항 종화동 해양공원 보수공사	○○○○○	17-04-01	17-04-30	3,058
57	광양항 3-1단계 부두 상수관로 누수탐사 및 보수공사	○○○○	17-04-05	17-05-04	4,477
58	2017년 광양항 녹지 유지관리공사(1차)	○○○○(주)	17-04-07	17-07-06	90,715
59	광양항 제품부두(1기) 야적장 포장공사 폐기물처리용역	○○○○(주)	17-04-07	17-06-21	5,280
60	광양항 항만대로 도로표지판 등 긴급보수공사	(주)○○	17-05-24	17-06-07	7,930

61	2017년 광양항 항만시설물 정밀점검 및 정밀안전진단용역	○○○○○○○○○(주)	17-05-29	17-12-26	895,924
62	광양항 3단계1차부두 안벽급수전 긴급보수공사	○○○○○(주)	17-06-08	17-06-22	6,200
63	광양항 제 품부두(1기) 야적장 포장공사 지급자재(추가)	○○○○○○○○○○○(협)	-	-	10,322
64	2017년 광양항 항만시설물 보수보강공사	(유)○○○○○	17-06-27	17-12-26	437,488
65	2017년 광양항 녹지 유지관리공사(2차)	○○○○○○○○○(주)	17-07-14	17-10-11	91,945
66	광양항 3단계2차부두 야적장 조성공사 폐기물 처리용역	(유)○○○○○○○	17-09-08	17-12-06	53,521
67	2017년 광양항 임항도로 보수공사	○○○○(주)	17-09-26	17-12-29	252,260
68	2017년 광양항 보안울타리 보강공사(지급자재)	○○○○○○○	17-10-16	17-12-27	94,825
69	2017년 광양항 임항도로 보수공사 지급자재	○○○○○○○○○ (주)○○○○○	- 17-10-12	- 17-11-29	329,241 31,812
70	광양항 3단계2차부두 방충재 긴급보수공사 지급자재	(주)○○○○○	17-10-19	17-11-18	18,150
71	2017년 광양항 녹지 유지관리공사(3차)	○○○○○	17-10-24	18-01-21	91,730
72	2017년 광양항 보안울타리 보강공사	(주)○○○○○	17-10-26	18-02-22	569,420
73	광양항 3단계2차부두 방충재 긴급보수공사	(주)○○○○○	17-10-27	17-12-05	16,456
74	2017년 광양항 임항도로 보수공사 폐기물운반 및 처리용역	(유)○○○○○	17-11-03	18-01-31	129,634
75	낙포관공선부두 방충재 설치공사	(주)○○○	17-11-24	17-12-23	18,150
76	낙포부두 1번선석 슬래브 보수공사	○○○○○○○(주)	17-11-24	18-01-02	18,370

※ 항만개발팀에서 발주한 건설공사와 이에 부대하는 지급자재 구매 및 폐기물처리용역, 정밀점검용역 건 선별
자료: 항만운영팀 제출 자료 및 전자문서시스템 공유문서함

2015년부터 2018.9월까지 항만개발팀에서 발주한 건설공사 및 이에 부대하는 지급자재 구매, 폐기물처리용역과 항만시설물 정기점검 및 정밀안전진단 용역 중에서 준공 처리 완료된 건설사업은 총 76건에 이른다.

Ⅲ. 감사결과

1. 지적사항 총괄

이번 감사를 통해 개선 1건, 통보사항 1건, 부서주의 1건, 모범사례 1건이 도출되었다.

[표 3] 지적사항 총괄

구분		내용	비고
조치내용	총 건수(A)	3	
	신분상 조치인원	-	
	재정상 조치금액	-	
변상(금액)		-	
징계[건수(인원)]		-	
시정		-	
개선		1	
통보사항		1	
고발		-	
경고		-	
주의		1	
현지시정(B)		-	
모범사례[건수(인원)](C)		1(3)	
총 건수 합계(A+B+C)		4	

2. 지적사항에 대한 처리기준

[표 4] 처분요구 처리기한

구분	처리기한	구분	처리기한
변상	3월	통보사항	2월
징계	1월	고발	-
시정	2월	경고	2월
개선	2월	주의	2월

3. 처분요구사항 일람표

[표 5] 처분요구사항 일람표

번호	감사대상부서	제목	처분종류	조치기한	감사자	
					재정조치	신분조치
1	항만개발팀	건설사업 추진 관련 사규 개정 미흡	개선	'19.01.30	-	-
2	항만개발팀	건설폐기물처리 관리감독 강화계획 이행에 관한 사항	통보사항	'19.01.30	-	-
3	항만개발팀	시설물안전법 상 관리주체 의무사항 이행에 관한 사항	부서주의	-		

4. 모범사례 일람표

[표 6] 모범사례 일람표

번호	감사대상부서 (대상직원)	제목	처분종류	조치기한	감사자	
					재정조치	신분조치
1	항만개발팀 (고영찬 팀장 심인섭 차장 권규하 과장)	광양항 3단계2차 부두 야적장조성공사 상주 직접감독을 통한 예산절감	모범사례	'19.01.30	-	-

IV. 참고사항

1. 감사대상 부서 의견

업무담당자 참석 하에 감사 강평회 실시 결과 지적사항에 대하여 대체로 공감하였으며 특별한 의견은 제시하지 않았다.

2. 비공개 정보에 관한 사항 : 없음.

3. 추가 감사가 필요한 사항 : 없음

4. 향후 처리계획

이번 특정감사를 통해 확인된 감사결과 지적사항을 공사 e-감사정보 시스템, 감사원 공공감사정보시스템에 등록하고, 알리오시스템 등에 공시하여 유사 사례 재발을 방지하고, 향후 감사결과 집행전말 관리를 위해 적정 이행 여부를 지속적으로 모니터링 하고자 한다.

첨부 감사결과 처분요구서 각 1부. 끝.

일련번호	2018-특3	적출자	감사팀장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만개발팀 (상등)	처분요구일자	'18.11.30.	처리기한	'19.01.30.

여수광양항만공사 감사위원회

개 선 요 구

제 목 건설사업 추진 관련 사규 개정 미흡

소 관 부 서 항만개발팀

조 치 부 서 항만개발팀

내 용

우리 공사 및 부산항만공사 등 3개 항만공사에서는 건설사업 추진과 관련한 사규를 [표 7]과 같이 마련·시행하고 있다.

[표 7] 4개 항만공사 건설사업 추진 관련 사규 현황

BPA	IPA	UPA	YGPA
건설사업 운영지침 (개정 2016.10.27.)	건설사업 운영지침 (제정 2005.07.11.)	건설사업 운영지침 (개정 2016.08.26.)	건설사업 운영규정 (개정 2017.10.11.)
공사감독자 복무규정 (개정 2016.10.27.)	공사감독자 및 공사관리자 업무규정 (개정 2012.12.21.)	공사감독자 복무지침 (개정 2016.08.26.)	공사감독자 복무지침 (개정 2014.09.05.)
건설공사 검사업무규정 (개정 2016.10.27.)	건설공사 검사업무규정 (개정 2016.12.16.)	건설공사 검사업무 규정 (개정 2016.08.26.)	건설공사검사 업무규정 (개정 2013.04.16.)
건설공사 품질관리규정 (개정 2016.10.27.)	건설공사 품질관리규정 (개정 2016.12.21.)	건설공사 품질관리 지침 (개정 2016.08.26.)	건설공사 품질관리규정 (개정 2013.04.16.)
시설물긴급유지보수 시행에 관한 규정 (개정 2012.04.26.)	시설물 긴급유지보수 시행에 관한 규정 (개정 2015.12.29.)	시설물 긴급유지보수 시행에 관한 규정 (개정 2016.05.02.)	시설물 긴급유지보수 시행에 관한 규정 (개정 2014.09.05.)
용역관리지침 (개정 2007.06.01.)	용역관리지침 (개정 2015.09.01.)	건설공사 기술용역 관리지침 (개정 2016.08.26.)	용역관리지침 (제정 2011.10.24.)
-	용역의 관리 등에 관한 지침 (개정 2015.09.01.)	-	-
-	인천항 임대시설물 유지관리규정 (개정 2011.12.05.)	-	임대시설물 유지관리지침 (개정 2016.12.02.)
부산항만공사 민간투자사업 업무처리 규정 (제정 2007.11.22.)	민간자본투자 항만공사 업무처리규정 (개정 2009.06.15.)	-	민간자본투자 항만공사에 대한 업무처리규정 (폐지 2015.12.15.)

자료: 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO), 2018.11월 기준

공사 「사규관리규정」 제3조에 따르면 공사의 사규는 규정, 세칙, 지침으로 구분되며 그 중 “규정”은 “정관 및 법령에 준거”하여 각 부문 “업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침 및 기준”을 정한 것이므로 공사 「건설사업 운영 규정」은 정관 및 법령에 준거하여 공사 소관 건설사업의 집행에 관한 기본적인 방침 및 기준을 정한 것으로 볼 수 있다. 따라서 「건설사업 운영규정」 등 건설사업 추진 관련 사규는 「건설산업기본법」, 「건설기술진흥법」 등 관련법령 등에 준거하여 이에 위배되는 내용이 없도록 해당 법령 등의 개정사항을 적기에 반영하도록 관리되어야만 한다.

그런데 우리 공사 건설사업 추진 관련 사규 총 7개¹⁾ 중 5개는 감사대상 기간인 2015년 이후 한 차례도 개정되지 않고 있으며, 결과적으로 [표 8]과 같이 법령(고시)명의 변경과 같은 기초적인 개정사항도 반영하지 못하고 있다.

[표 8] 건설사업 추진 관련 사규 법령 개정사항 미반영 내역

구분	건설기술관리법 (→건설기술진흥법) ²⁾	회계예규 (→계약예규) ³⁾	지방해양항만청 (→지방해양수산청) ⁴⁾
건설사업 운영규정	제11조	제8조제2호의10)	제12조
공사감독자 복무지침	제21조제1항	-	-
건설공사검사 업무규정	제2조, 제14조제4호	-	-
건설공사 품질관리규정	제1조, 제6조제1항	-	-
시설물 긴급유지보수 시행에 관한 규정	-	-	-
용역관리지침	제16조	-	-
임대시설물 유지관리지침	-	-	-

사규 개정 등 관리를 소홀히 할 경우 관련법령(고시)명 또는 기관명의 변경사항이 제대로 반영되지 않아 그 해석·적용 상 명확성이 떨어질 수 있으며,

1) 민간자본투자 항만공사에 대한 업무처리규정은 2015년 폐지되어 제외함

2) 2013. 5. 22. 법률 전부개정에 따라 기존 ‘건설기술관리법’에서 ‘건설기술 진흥법’으로 명칭 변경

3) 2011. 5. 13. 기재부 고시 일부개정에 따라 기존 ‘회계예규’에서 ‘계약예규’로 명칭 변경

4) 2015. 1. 6. 해양수산부와 그 소속기관 직제 일부개정에 따라 기존 “지방해양항만청”을 “지방해양수산청”으로 변경

더 나아가 관련법령 등의 실질적인 내용 상 개정사항이 반영되지 않아 상위법령에 위배되는 기준 등을 적용할 위험이 있으므로 건설사업 추진 관련 사규를 적기에 개정할 필요가 있다.

조치할 사항(개선요구)

여수광양항만공사 사장(항만개발팀장)은 건설사업 관련 사규에 관련법령 등의 개정사항이 반영되지 않고 방치되는 일이 없도록 향후 사규관리에 주의를 기울이기 바라며, 현행 사규를 검토하여 관련법령 등 개정사항을 반영하시기 바랍니다.

일련번호	2018-특4	적출자	감사팀장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만개발팀 (상동)	처분요구일자	'18.11.30.	처리기한	'19.01.30.

여수광양항만공사 감사위원회

통 보 사 항

제 목 건설폐기물처리 관리감독 강화계획 이행에 관한 사항

소 관 부 서 항만개발팀

조 치 부 서 항만개발팀

내 용

1. 배 경

2016년 국무조정실이 주관하고 해양수산부에서 실시한 『건설폐기물 관련 공인인증서 불법사용 및 재정누수 비리 2차 실태점검¹⁾』 결과 우리 공사는 [표 9]와 같이 “건설폐기물처리용역 공인인증서 관리 및 감독업무 등 부적정”으로 기관경고 처분을 받은 바 있다.

[표 9] 해양수산부 실태점검 결과 지적사항

일자	처분종류	주요내용	비고
2016. 12.05.	기관경고	○ 건설폐기물처리용역 공인인증서 관리 및 감독업무 등 부적정 - (공인인증서 관리 부적정) 공사가 올바로시스템²⁾에 폐기물 배출량을 직접 입력해야 하나 건설폐기물처리업체에 전자 인증서를 전달하여 대신 입력하게 함 - (용역 관리감독 부적정) 건설폐기물처리업체가 배출하는 건설폐기물의 실증량을 확인 미흡	○ 2016.12.16. 재발방지대책 수립 및 제출 완료

1) 점검기간 : (서면점검) 2016. 4. 28. ~ 6. 16, (실지점검) 2016. 7. 11. ~ 10. 31.

2) 환경부 주도로 한국환경공단에서 구축한 건설폐기물처리정보 전산관리 시스템

이에 따라 항만개발팀에서는 자체적으로 건설폐기물 처리업무에 철저를 기하고자 [표 10]과 같은 재발방지 계획이 포함된 『건설폐기물 관련 공인인증서 불법 사용 등 재발방지 계획(안)』을 수립하여 항만시설팀, 재무회계팀 등 관련부서와 공유하였다.

[표 10] 재발방지 계획(안) 주요 내용

일자	기안자	주요내용	비고
2016. 12.16.	○○○	① 건설폐기물처리 관리 감독강화 a. 용역 감독원 2명 이상 임명 b. 건설현장 폐기물 배출시 필히 입회 c. 용역 시방서에 감독업무 명확히 기재 ② 올바른시스템 인증서 관리 철저 a. 담당자별로 공인인증서 개별 발급·관리 b. 폐기물 배출량 감독자 직접입력 c. 기성·준공 검사자 올바른시스템 확인 의무화 ③ 건설폐기물 처리 담당자 교육강화	○ 2016.12.16. 재발방지대책 수립 및 제출 완료

2. 감사결과 확인된 문제점

재발방지 계획 수립 이후 건설폐기물처리용역에 대한 관리감독의 개선 여부를 확인하고자 2017년 이후 시행한 폐기물 처리용역 5건([표 11]참조)에 대한 이행현황을 점검한 결과 다음과 같이 문제점이 발견되었다.

[표 11] 재발방지 계획 수립 이후 시행한 폐기물처리용역

(단위: 천원)

연번	공사명	계약자	감독자	기간	금액
1	광양항 제 품부두(1기) 야적장 포장공사 폐기물처리용역	○○○○(주)	○○○	'17.04.07.~ '17.06.21.	6,854
2	광양항 3단계2차부두 야적장 조성공사 폐기물 처리용역	(유)○○○○○○○	○○○	'17.09.08.~ '17.12.06.	53,521
3	2017년 광양항 임항도로 보수공사 폐기물운반 및 처리용역	(유)○○○○○	○○○	'17.11.03.~ '18.01.31.	139,278
4	광양항 항만시설물 보수보강공사 폐기물처리 용역	○○○○(주)	○○○	'18.07.11.~ '18.12.31.	2,803
5	2018년 광양항 임항도로 보수공사 폐기물처리 용역	(주)○○○○○○○○○	○○○	'18.09.10.~ '19.01.09.	91,299

(1) 건설현장 폐기물 배출 시 현장확인 미흡

[표 10]의 재발방지 계획(안)에 따르면 건설폐기물 처리 관리 감독강화를 위해 건설현장에서 폐기물 배출 시 감독원이 필히 입회하도록 하였다. 그런데 [표 11] 중 준공 처리된 용역 3건에 대한 확인을 위해 해당용역 감독원의 근무지내 출장기록과 올바로시스템 상에 입력된 폐기물 배출일자를 비교·대조한 결과, 폐기물 배출 시 현장에 감독원이 없었던 경우가 확인되었다. 현실적으로 모든 폐기물 배출 건마다 감독원이 현장에 입회하는 것이 어렵다면 일정톤수 이상 배출계획이 있는 경우에는 현장 입회하도록 하는 등 내부 기준을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

(2) 용역 시방서 상 감독의 감독업무 미기재

[표 10]의 재발방지 계획(안)에 따르면 용역 시방서 상에 감독업무를 명확히 기재하여 수행하도록 함으로써 업무소홀을 방지하겠다고 하였으나, [표 11]의 용역 5건의 시방서를 모두 확인한 결과 용역업자의 운반·처리 상 주의의무 외에 별도로 감독원의 감독업무 등은 기재되어 있지 않아 재발방지 계획 중 일부가 미이행 되고 있음을 확인하였다.

조치할 사항(통보사항)

여수광양항만공사 사장(항만개발팀장)은 건설폐기물 처리 관련 문제 예방을 위해 기 수립한 재발방지 계획을 이행함으로써 폐기물처리용역에 대한 관리 감독이 실질적으로 강화될 수 있도록 하시기 바랍니다.

일련번호	2018-특5	적출자	감사팀장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만개발팀 (상동)	처분요구일자	'18.11.30.	처리기한	'19.01.30.

여수광양항만공사 감사위원회

부 서 주 의

제 목 시설물안전법 상 관리주체 의무사항 이행에 관한 사항

소 관 부 서 항만개발팀

조 치 부 서 항만개발팀

내 용

1. 업무개요

우리 공사는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 “시설물 안전법”이라 한다)」 제2조의 “공공관리주체”로서 동법 제11조 및 동법 시행령 제8조 등에 따라 소관 시설물에 대한 안전점검 및 안전진단을 [표 12]와 같이 주기적으로 시행하고 있다.

[표 12] 안전점검, 안전진단 및 성능평가의 실시시기

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		부 두	건축물		
A 등급	1년2회 이상	3년1회 이상	4년1회 이상	6년1회 이상	5년1회 이상
B,C 등급	1년2회 이상	2년1회 이상	3년1회 이상	5년1회 이상	
D,E 등급	1년3회 이상	1년1회 이상	2년1회 이상	4년1회 이상	
※ A등급(우수) : 문제점이 없는 최상의 상태 B등급(양호) : 보조부재의 경미한 결함 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없는 상태 C등급(보통) : 주요부재의 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생한 상태 D등급(미흡) : 주요부재의 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요한 상태 E등급(불량) : 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 시설물의 안전에 위험이 있는 상태					
※ 정밀안전진단은 1종 시설물, 성능평가는 1, 2종 시설물 중 계류시설에 해당사항임					

2. 관련법령 및 기준

항만개발팀은 공사 「직제규정 시행세칙」[별표 3] 부서별 업무분장 상 ‘항만시설물 점검 및 유지보수(토목) 업무’를 담당하는 부서로서, 「시설물 안전법」 제6조에 따라 ‘시설물의 안전 및 유지관리계획’을 수립하여 관계 행정기관장에게 보고하고¹⁾, 동법 제11조 및 동법시행령 제8조 등에 따라 소관 시설물에 대한 점검 및 진단을 주기적으로 시행하며, 동법 제17조에 따라 그 결과를 소속 중앙행정기관에게 제출하는 등 [표 13]과 같이 관리주체에게 부여된 의무사항을 이행하고 미이행에 따른 과태료가 부과되지 않도록 해당 업무에 각별한 주의를 기울여야 한다.

[표 13] 시설물안전법 상 관리주체 의무사항 및 위반 시 과태료

(단위: 만원)

의무사항	근거조항	미이행시 과태료	비고
시설물관리계획 수립 및 보고·제출	제6조①·④·⑤	100 ~ 500	지연기간에 따라 차등
설계도서 등의 제출	제9조②④·⑤	100 ~ 500	지연기간에 따라 차등
설계도서 등의 열람·사본교부 협조	제10조③	300	
안전점검 실시	제11조①	300 ~ 1,000	지연기간에 따라 차등
정밀안전진단 실시	제12조①·②	1,000 ~ 2,000	지연기간에 따라 차등
내진성능평가 실시	제12조③	300 ~ 1,000	지연기간에 따라 차등
긴급안전점검 실시	제13조①	2,000	
긴급안전점검 결과보고서 제출	제13조⑦	500	
안전점검·정밀안전진단 결과보고서 제출	제17조④	100 ~ 500	지연기간에 따라 차등
점검·진단 실시결과 평가자료 제출	제18조②	500	
시설물의 중대한 결함 통보	제22조②	1,000	
긴급안전조치 통보	제23조③	500	
시설물의 보수·보강 등 결과 통보	제24조③	50 ~ 200	지연기간에 따라 차등
위험표지 설치 및 주민 전파	제25조①	300 ~ 1,000	위반차수에 따라 차등
성능평가 실시	제40조①	300 ~ 1,000	지연기간에 따라 차등
성능평가 결과보고서 제출	제40조④	100 ~ 500	지연기간에 따라 차등
유지관리 결과보고서 제출	제41조①	100 ~ 500	지연기간에 따라 차등
권고 또는 시정 요청 이행	제59조③	500	

근거: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 및 동 시행령(2018.10월 기준)

1) 실제 운용상으로는 한국시설안전공단에서 운영하는 시설물정보관리종합시스템(FMS)을 통해 보고 및 제출 이행

3. 감사결과 발견된 문제점

항만개발팀은 감사대상 기간 중 한국시설안전공단²⁾(이하 “공단” 이라 한다) 간 안전점검 등의 실시와 관련하여 [표 14]와 같이 문서를 접수생산하였다.

[표 14] 공사 항만개발팀·한국시설안전공단 간 안전점검 등 실시 관련 문서내역

번호	문서제목	접수(생산)일자	접수(생산)자
1	시특법 시설물의 유지관리 계획 및 실적 제출 협조 요청	2015.02.05	○○○
2	시특법 시설물의 2015년 상반기 안전진단, 점검 실적 제출 협조 요청	2015.09.16	○○○
3	시특법에 의한 2016년도 정밀안전진단 도래시기 사전예고	2015.10.23	○○○
4	시특법에 의한 2016년도 정밀점검 도래시기 사전예고	2015.10.23	○○○
5	2015년 상반기 진단 및 점검 실적 미 제출 관리주체에 대한 실태점검 실시	2015.11.27	○○○
6	시설물안전법에 의한 안전점검 및 정밀안전진단 도래시기 사전예고	2016.01.25	○○○
7	시설물 안전점검 정밀안전진단 미제출 현황 통보 및 대책회의 개최	2016.02.05	○○○
8	시설물 점검 진단결과 미제출 사유 및 조치계획 제출	(2016.02.16.)	(○○○)
9	시특법 1·2종 대상시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 도래시기 사전 예고	2016.08.18	○○○
10	시설물안전법 1·2종 시설물의 의무사항 이행 요청	2016.09.26	○○○
11	시설물안전법 1·2종 시설물의 의무사항 안내	2017.01.23	○○○
12	시특법 1·2종 대상시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 도래시기 사전예고	2017.05.08	○○○
13	시설물 안전관리에 관한 특별법 1,2종 시설물 의무사항 이행 안내	2017.07.25	○○○
14	2018년 정밀점검 및 정밀안전진단 도래시기 시설물 사전예고	2017.09.05	○○○
15	FMS 제1,2종 시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검 도래시기 사전예고	2018.06.18.	○○○

자료: 여수광양항만공사 전자문서시스템

그런데 [표 14]의 2번, 5번 문서에 따르면 항만개발팀에서는 ‘광양(여천)항 일반부두’에 대한 정밀안전점검을 2015년 상반기³⁾ 중에 실시하고 실적을 제출했어야 하나 해당 시설물에 대한 정밀안전점검을 2015년 하반기에 실시⁴⁾ 함으로써 공단의 이행실적 점검 결과(2015. 8. 27. 및 11. 13. 기준) 미제출 시설물로 지적받고 실태점검을 받게 되었다.

2) 「시설물안전법」 제45조를 근거로 설립된 국토교통부 소속 공공기관으로서 동법 제49조에 따라 ‘안전점검·정밀안전진단·긴급안전점검 및 성능평가’, ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 교육 및 홍보’ 등 사업 수행

3) 시설물안전법 시행령 별표3의 비고5에 따르면 최초로 실시하는 정밀안전점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일을 기준으로 3년 이내에 실시하여야 하는데, 광양(여천)항 일반부두의 준공일이 2012.05.02.이므로 2015.05.02.까지 (최초)정밀안전점검을 실시하였어야 하거나, 준공 당시 최초 실시하였다면 3년 내 추가로 실시하였어야 함

4) 『2015년 광양항 항만시설물 정밀점검 및 정밀안전진단용역』(용역기간: 2015. 6. 17. ~ 2016. 1. 12.)

아울러, 『2015년 광양항 항만시설물 정밀점검 및 정밀안전진단용역』이 2015. 12. 29. 준공되었으나 결과보고를 다소 지체하여 [표 14]의 7번, 8번 문서와 같이 국토교통부로부터 “시설물 안전점검·정밀안전진단 미제출 현황 통보”를 받고 사유서를 제출한 사실이 있다.

또한 「시설물안전법」 제6조 및 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부 고시)」에 따라 공공관리주체는 시설물의 안전 및 유지관리 계획을 매년 2월 15일까지 수립·제출하여야 하는데 『2016년 시설물의 안전 및 유지관리계획』의 경우 2016. 2. 15.에 문서를 기안하였으나 최종 결재가 2016. 2. 16.에 이루어진 사실이 있다.

조치할 사항(부서주의)

여수광양항만공사 사장(항만개발팀장)은 시설물안전법 의무사항 미이행으로 과태료 부과처분을 받는 일이 없도록 실시주기 내 안전점검·정밀안전진단 실시 등 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다.

일련번호	2018-모3	적출자	감사팀장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만개발팀 (인재육성팀)	처분요구일자	'18.11.30.	처리기한	'18.1.30.

여수광양항만공사 감사위원회

통보(모범사례)

제 목 광양항 3단계2차 부두 야적장조성공사 상주 직접감독을
통한 예산절감

소 관 부 서 항만개발팀

모 범 직 원 항만개발팀 고○○ 팀장, 심○○ 차장, 권○○ 과장

모 범 내 용

2016년 항만개발팀에서는 ‘광양항 3단계2차 부두 야적장조성공사(이하 “야적장조성공사”라 한다)’를 [표 15]와 같이 추진하였다.

[표 15] 광양항 3단계2차 부두 야적장조성공사

(단위 : 천원)

공사개요	착공준공일자	계약금액	계약자
- 포장공: 366천㎡(야적장: 360천㎡, 도로연결부: 6천㎡) - 배수공: 1식(U형측구-2,257m, 배수BOX-1,163m) - 부두배면 부지조성: 92천㎡(노상조성) - 재하토 운반 및 적치: 180,000㎡(장래 타 공사용) - 부대공 1식	2016.10.06 ~ 2018.01.05	8,898,790	(주)에스에스종합건설 동남종합건설(주)

출처: 항만개발팀-1289(2016.07.25.) 및 재무회계팀-2929(2016.10.21.)

항만개발팀 고영찬 팀장(당시 항만개발팀 차장)은 야적장조성공사에 대한 『건설공사 사업관리방식 시행방침(안)』(2016.10.18., 항만건설팀-1820)을 수립하면서 [표 16]과 같이 건설사업관리 시행방안별 장단점을 각각 비교·검토한

결과 상주 직접감독 방안을 건의함으로써 항만개발팀 직원인 고영찬 팀장, 심인섭 차장, 권규하 과장을 상주 감독자로 임명하여 야적장조성공사에 대한 건설사업관리를 직접 수행하게 되었다.

[표 16] 건설사업관리 시행 방안별 비교검토

구분		감독권한대행 건설사업관리(책임감리)	상주 직접감독	상주 직접감독+검측감리
용역비		12억원(16개월)	-	3억원(15개월)
소요 인원	계	7명	4명	4명
	PA 전담	공사관리관 2명	감독 4명(감독 및 기존 항만건설/방재 업무 겸임)	감독 2명(상주전담)
	외주 용역	5명 (특급1, 고급1, 중급1, 초급2)	-	2명 (중급1, 초급1)
부서 업무 조정		○현행과 유사, 안전점검 지원	○인허가, 여천배후부지 업무 조정, 방재업무 수행시 전 부서원 지원	○인허가, 여천배후부지 업무 조정, 방재업무 수행시 전 부서원 지원
장점		○용역업체에서 책임부담 ○전문적인 사업관리경험으로 건설시공 제고 ○발주기관 기술자 인력부족 고려 적정	○책임감리 대비 용역비 12 억원 절감 ○발주기관의 기술력 제고 ○운영고려 책임시공 제고	○책임감리 대비 용역비 9 억원 절감 ○발주기관 기술자 소규모 배치 가능, 기술인력 타부서 활용
단점		○발주기관 직접감독시 대비 12억원 예산소요	○직접감독 책임부담 과중 ○업무량 과다, 근무여건 열악	○발주기관 직접 감독시보다 3억원 예산 소요 ○직접감독의 책임부담 가중 ○업무량 과다, 근무여건 열악 ○검측감리원 책임감 저하 우려
인력소요		-	토목전공 기술자 증원(2명)	-
채택안		불채택	○	△

출처: 항만개발팀-1289(2016.07.25.)

그 결과 건설기술용역업자에게 감독권한을 대행하게 했을 경우보다 12억원 가량의 예산을 절감하는 효과를 발생시켰을 뿐만 아니라, 우리 공사 직원이 직접 건설사업관리를 수행함으로써 기술력을 제고할 수 있었다.

조치할 사항 여수광양항만공사 사장(인재육성팀장)은 광양항 3단계2차 부두 야적장조성공사에 대한 건설사업관리를 상주 직접감독 방식으로 수행함으로써 공사 예산 절감 및 기술력 제고에 기여한 위 직원들에게 사장 표창 또는 사장 격려를 하시기 바랍니다.